للحاكم وأقرع لمن يخرج ان أشكل وهل لا سكنى لمن سكّنت زوجها ثم طلّقها قولان وسقطت ان اقامت بغيره كنفقة ولد هربت به وللغرماء بيع الدار في المتوفّى عنها فإن ارتابت فهي أحقّ وللمشتري الخيار وللزوج في الأشهر ومع توقّع الحيض قولان ولو باع ان زالت الريبة فسد وأبدلت في المنهدم والمعارِ والمُستأجر المنقضي المدّة ان اختلفا في مكانين أجيبت وامرأة الأمير ونحوه لا يُخرِجها القادم وان ارتابت كالحُبس حياته بخلاف حُبُس مسجد بيده ولأمّ ولد يموت عنها السكنى وزيدَ مع العتق نفقةُ الحمل كالمرتدّة والمشتبهةِ ان حملت وهل نفقةُ ذات الزوج ان لم تحمل عليها او على الواطئ قولان ،

فصل يجب الاستبراء بحصول الملك ان لم تُوقن البراءة لم يكن وطؤها مُباحا ولم تحرُم في المستقبل وان صغيرةً أطاقت الوطء او كبيرةً لا تحملان عادةً او وخشًا او بكرًا او رجعت من غصب او سبيٍ او غُنمت او اشتُريت ولو متزوّجةً وطُلّقت قبل البناء كالموطوءة ان بيعت او زُوِّجت وقُبل قولُ سيّدها وجاز للمشتري من مدّعيه تزويجُها قبله واتّفاقُ البائع والمشتري على واحد وكالموطوءة باشتباهٍ او ساء الظنّ كمنْ عنده تخرج او لِكغائب او مجبوبٍ او مُكاتبةٍ عجزت او أبضع فيها وأرسلها مع غيره وبموت سيّد وان استبرِئت او انقضت عدّتها وبالعتق واستأنفت ان استُبرئت او غاب غيبةً عُلِم أنّه لم يقدم أمّ الولد فقط بحيضة وان تأخّرت او أرضعت او مرضت او استُحيضت ولم تميّز فثلاثةُ أشهر كالصغيرة واليائسة ونظر النساء فإن ارتبْن فتسعةٌ وبالوضع كالعدّة وحرم في زمنه الاستمتاع ولا استبراء ان لم تُطِق الوطء او حاضت تحت يده كمُودَعة ومبيعةٍ بالخيار